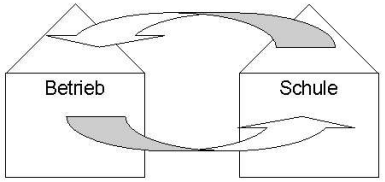
Advanced Organizer #1

Advance Organizer 1

Duales System



IHK Handelskammer Bremen für Bremen und Bremerhaven

Wie ist die Ausbildung eigentlich organisiert?



Was kommt da auf mich zu?







Berufsausbildung



Was muss da rein?





Was sind die gesetzlichen Grundlagen?





BBiG Berufsbildungsgesetz

JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz

... und wie werden sie angewandt?

Datum:	**1. Ausbildungsjahr** Thema: Berufsausbildung / Rechte & Pflichten	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
… das System der Dualen Berufsausbildung erklären.	★★☆	Skizze, Schaubild / Übersicht, Audio- oder Videodatei	Berufsbildungsgesetz (BBiG), Skript	
… wesentliche Inhalte eines Ausbildungsvertrags wiedergeben sowie die Regelungen zum Kündigungsschutz nennen.	★☆☆	Auflistung, Strukturbild	http://babvonline.ihk.de/ (Berufsausbildungsvertrag online), BBiG, Skript	
… die zentralen Rechte und Pflichten von Auszubildenden und Ausbildern nennen.	★☆☆	Große Auflistung von R&P	BMBF[1]: „Broschüre Ausbildung und Beruf“ Lernvideo / youtube: Ausbildungs-vertrag inkl. Rechte und Pflichten	
… mit Hilfe des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) praxisnahe Fälle aus dem Bereich Ausbildung beurteilen.	★★★	Begründet gelöste Fallanalysen	Berufsbildungsgesetz (BBiG), Schaubild Skript	
… die grundlegenden Regelungen aus dem Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) wiedergeben.	★☆☆	Schaubild / Übersicht, Auflistung	Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) BMAS[2]: „Klare Sache“, Lehrbuch	
… mit Hilfe des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) praxisnahe Fälle aus dem Bereich Ausbildung / Arbeit von Jugendlichen beurteilen.	★★★	Begründet gelöste Fallanalysen	Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	

[1] Bundesministerium für Bildung und Forschung, https://www.bmbf.de/pub/Ausbildung_und_Beruf.pdf

[2] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a707-klare-sache-jugendarbeitsschutz-und-kinderarbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile

Betrieb und Schule –die Lernorte in der dualen Ausbildung

Der Begriff „dual" kommt von dem lateinischen Wort „duo" (= „zwei"). Die duale Ausbildung wird so genannt, weil sie an 2 unterschiedlichen Lernorten stattfindet: zum einen im Ausbildungsbetrieb, zum anderen in der Berufsschule. Manchmal kommt auch noch die überbetriebliche Ausbildung hinzu. Aber welche unterschiedlichen Aufgaben haben die verschiedenen Lernorte eigentlich?



Foto: Thinkstock

Ein Meister erklärt, welche Aufgabe der Betrieb in der dualen Ausbildung hat

Wir im Betrieb sind vor allem für den fachpraktischen Teil der Ausbildung zuständig. Unsere Auszubildenden arbeiten in der Regel an 3 bis 4 Werktagen pro Woche hier im Betrieb. Bei uns erlernen sie die praktischen bzw. handwerklichen Fähigkeiten ihres Ausbildungsberufes. Ganz ohne fachtheoretische Kenntnisse geht das natürlich nicht – den Großteil der Fachtheorie lernen die Auszubildenden allerdings nicht hier, sondern in der Berufsschule. Für den Besuch der Berufsschule stellen wir unsere Auszubildenden frei. Zuständig für die Ausbildung im Betrieb sind Ausbilder und Meister, die dafür fachlich und persönlich geeignet sein müssen.

Ein Berufsschullehrer erklärt, welche Aufgabe die Berufsschule in der dualen Ausbildung hat

Wir in der Berufsschule begleiten und ergänzen die betriebliche Ausbildung. Wir vermitteln den Schülerinnen und Schülern vor allem die fachtheoretischen Kenntnisse, die sie für ihren Ausbildungsberuf brauchen. Ganz ohne praktische Übungen geht das natürlich nicht, deshalb haben wir in der Schule auch Lehrwerkstätten. Den Großteil der praktischen Kenntnisse erwerben die Jugendlichen aber in ihrem Ausbildungsbetrieb. In der Regel gehen die Auszubildenden an 1 bis 2 Tagen pro Woche in die Berufsschule. Außer in Fachtheorie haben sie hier auch Unterricht in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Politik, Wirtschaft oder Englisch. Das ist wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler den Anschluss nicht verlieren und sich später einfacher weiterbilden können.

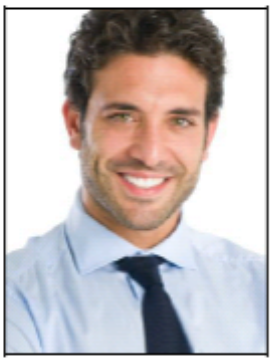


Foto: Thinkstock

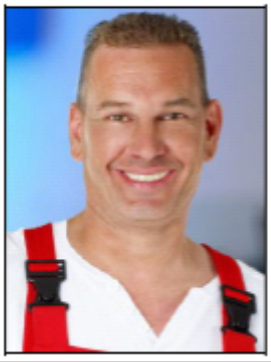
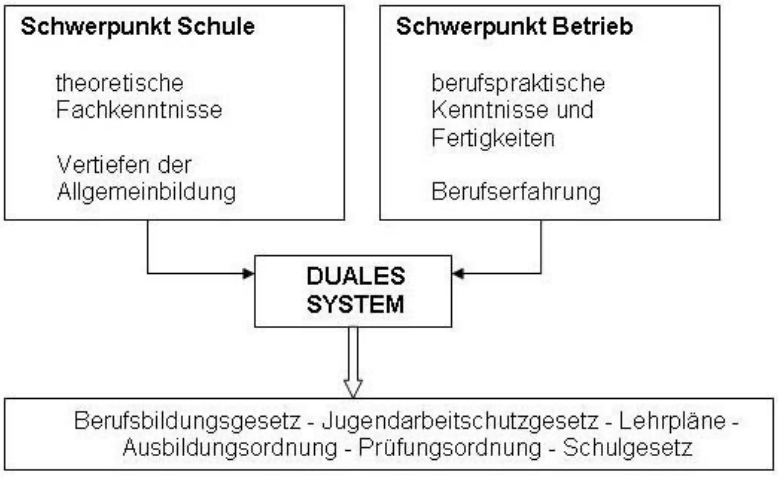


Foto: Uwe Annas/Fotolia.com

Ein Ausbilder erklärt, worum es sich bei der überbetrieblichen Ausbildung handelt

Die überbetriebliche Ausbildungsstätte ist kein eigener Lernort, sondern ergänzt die betriebliche Ausbildung. Vor allem kleine oder sehr spezialisierte Betriebe haben oft nicht die technische Ausstattung, um ihren Auszubildenden all das beizubringen, was diese für ihre Ausbildung brauchen. In der überbetrieblichen Ausbildungsstätte vermitteln wir den Auszubildenden deshalb diese – möglicherweise fehlenden – beruflichen Fertigkeiten. Außerdem unterweisen wir die Azubis auch in neuen Arbeitstechniken und Ausbildungsinhalten – denn schließlich entwickeln sich ja auch die Technologien immer weiter. Mit der überbetrieblichen Ausbildung stellen wir sicher, dass alle Auszubildenden eine qualitativ gleichwertige Ausbildung bekommen.



Grundlage einer jeden Ausbildung ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Es trat am 14. August 1969 in Kraft und enthält die wichtigsten Bestimmungen über die Berufsausbildung. Es regelt u.a. den Abschluss von Berufsausbildungsverträgen, die Pflichten von Ausbildenden und Auszubilden-den, die Dauer der Probezeit sowie die Kündigung und Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. Es folgt ein Auszug:

§ 1 Berufsbildung

(3) Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen
zu ermöglichen.

§ 2 Lernorte der Berufsbildung

(1) Berufsbildung wird durchgeführt
1. in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der Wirtschaft, insbesondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen freier Berufe und in Haushalten (betriebliche Berufsbildung),
2. in berufsbildenden Schulen (schulische Berufsbildung) und 3. in sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb
der schulischen und betrieblichen Berufsbildung (außerbetriebliche Berufsbildung).
(2) Die Lernorte nach Absatz 1 wirken bei der Durchführung der Berufsbildung zusammen (Lernortkooperation).
(3) Teile der Berufsausbildung können im Ausland durchgeführt werden, wenn dies dem Ausbildungsziel dient. Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der in der Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten.

§ 5 (1) Die **Ausbildungsordnung** hat festzulegen ... die **Ausbildungsdauer**; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre
betragen. (...)

§ 11 Vertragsniederschrift
(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor Beginn
der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich niederzulegen; die elektronische Form ist ausgeschlossen.
In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen
1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,
2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung,
3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,
5. Dauer der Probezeit,
6. Zahlung und Höhe der Vergütung,
7. Dauer des Urlaubs,
8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
9. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind.

(2) Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen zu unterzeichnen.
(3) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift unverzüglich auszuhändigen. (...)
§ 13 Verhalten während der Berufsausbildung: Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben,
die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist [Lernpflicht]. Sie sind insbesondere verpflichtet,
1. die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen [Dienstleistung],
2. an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die sie nach § 15 freigestellt werden,
3. den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung von Ausbildern oder Ausbilderinnen oder von anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden,
4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten,
5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln,
6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren [Schweigepflicht].

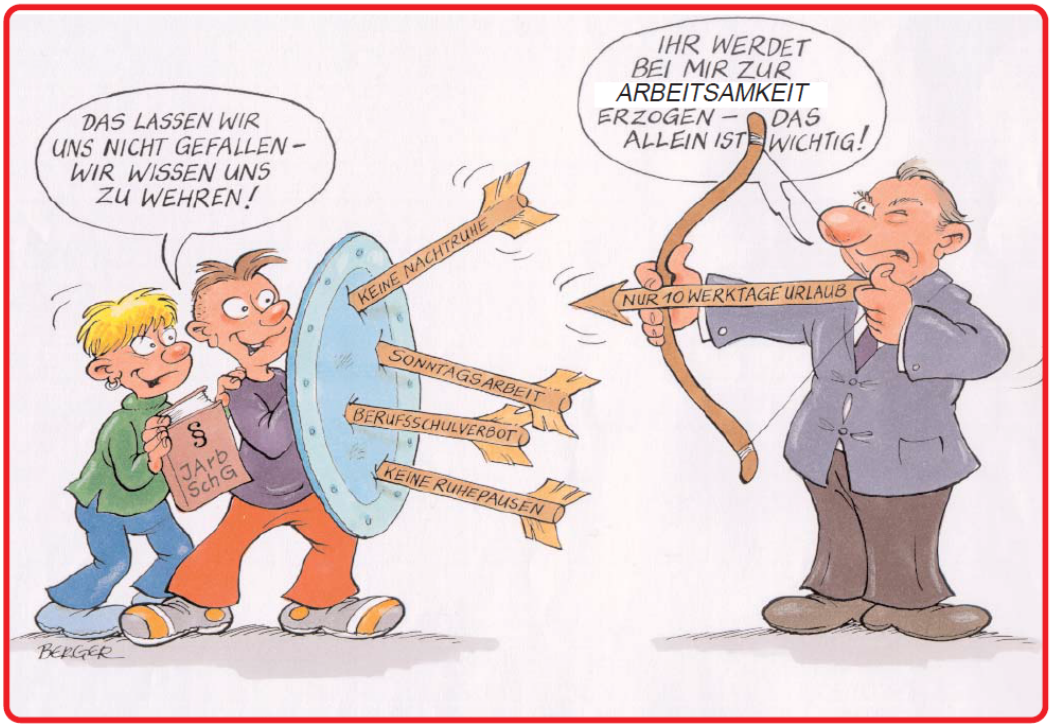
§ 14 Berufsausbildung:
(1) Ausbildende haben
1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann,
2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit zu beauftragen,
3. Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind,
4. Auszubildende zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von schriftlichen Ausbildungsnachweisen anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Berufsausbildung verlangt werden, und diese durchzusehen,
5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden [Fürsorge].

§ 17 Vergütungsanspruch: (1) Ausbildende haben Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren. (...)

§ 20 Probezeit: Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen.
§ 21 Beendigung:
(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbildungszeit. (...)
(2) Bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Abschlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss.
(3) Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.
§ 22 Kündigung:
(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden
1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,

2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere
Berufstätigkeit ausbilden lassen wollen.
(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.
§ 34 (1) Die zuständige Stelle hat für anerkannte Ausbildungsberufe ein **Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse** einzurichten
und zu führen, in das der wesentliche Inhalt des Berufsausbildungsvertrages einzutragen ist.
§ 35 (1) Ein Berufsausbildungsvertrag und Änderungen seines wesentlichen Inhalts sind in das Verzeichnis einzutragen, (...)
§ 36 (1) Auszubildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis zu beantragen.
(...)

Darüber hinaus steht Ihnen im Unterricht auch die Broschüre „Ausbildung und Beruf“, die den gesamten Gesetzestext beinhaltet, zur Verfügung.



Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Junge Beschäftigte sind am Arbeitsplatz besonders gefährdet: Europäischen Statistiken zufolge liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Beschäftigten zwischen 18 und 24 Jahren deutlich höher als in allen anderen Altersgruppen. Mögliche Gründe: fehlendes Risikobewusstsein, Selbstüberschätzung, mangelnde Berufserfahrung und noch wenig Wissen über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
Um den jungen Leuten einen möglichst sicheren und unfallfreien Berufsalltag zu gewährleisten, gelten besondere gesetzliche Rahmenbedingungen, deren Kenntnis für alle Beteiligten (die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen, die jungen Leute selbst, aber auch die Ausbilder und Verantwortlichen in den Ausbildungsbetrieben) von großer Bedeutung ist.

Das JArbSchG wurde am 12.04.1976 verabschiedet und letztmalig am 01.01.2018 geändert. Es besteht insgesamt aus sechs Abschnitten und hat zum Inhalt, Kinderarbeit zu verbieten und Jugendliche, also Personen unter 18 Jahren, vor Überforderung und Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen. „Jugendliche stehen noch in der Entwicklung und sind den Anforderungen der Arbeitswelt der Erwachsenen noch nicht gewachsen. Überforderungen und Schädigungen wirken sich auf sie besonders nachteilig aus." Kinder und Jugendliche sind weniger widerstandsfähig als erwachsene Menschen und dürfen daher nicht den gleichen Belastungen ausgesetzt werden. Deshalb schützt das JArbSchG diese Zielgruppe vor Arbeit, „die zu früh beginnt, die zu lange dauert, die zu schwer ist, die sie gefährdet oder die für sie ungeeignet ist." Das Gesetz schützt alle Menschen, die unter 18 Jahre alt sind, egal ob sie als Auszubildende oder Arbeitnehmer beschäftigt werden. Es regelt ihre besonderen Rechte unter anderem hinsichtlich Arbeitszeiten, Ruhepausen, Schicht-, Nacht- und Akkordarbeit, gefährliche Arbeiten, Überstunden, Urlaub und Besuch der Berufsschule.

Übersicht und Auszug aus dem JArbSchG

Schutzbestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG)	
Geltungs-bereich *(§ 1 JArbSchG)*	• Das *JArbSchG* gilt für alle Arbeitgeber, die Jugendliche beschäftigen, soweit sie mindestens 15 Jahre, aber noch keine 18 Jahre alt sind (Auszubildende, Arbeiter, Angestellte) • Die Beschäftigung Jugendlicher im Familienhaushalt sowie geringfügige Hilfeleistungen fallen nicht unter das *JArbSchG*.
Arbeitszeit *(§§ 4, 8, 12 JArbSchG)*	• höchstens 8 Std. täglich, 40 Std. wöchentlich bei einer verbindlichen 5-Tage-Woche *Ausnahme:* 8,5 Std. täglich, wenn freitags nur 6 Stunden gearbeitet wird. Soweit Tarifverträge längere Arbeitszeiten vereinbaren, muss innerhalb von zwei Monaten ein Ausgleich erfolgen. • samstags: keine Beschäftigung *Ausnahme:* Betriebe mit Samstagsarbeit, jedoch Ausgleich an einem Wochentag; zwei Samstage sollen mindestens im Monat beschäftigungsfrei bleiben. • an Sonn- u. Feiertagen: grundsätzlich Beschäftigungsverbot *Ausnahme:* Wie samstags, jedoch müssen mindestens zwei Sonntage im Monat beschäftigungsfrei bleiben.
Arbeitsbeginn/ -ende **Freizeit, Ruhepausen** *(§§ 4, 5, 8, 12 JArbSchG)*	• keine Beschäftigung vor 06:00 Uhr und nach 20:00 Uhr *Ausnahme:* über 16-Jährige in Bäckereien, Gastronomie-, Landwirtschafts-, Schichtbetrieben • mindestens 12 Std. täglich Freizeit • bei 4,5 bis 6 Std. Arbeitszeit: mindestens 30 Minuten Pause • bei mehr als 6 Arbeitsstunden: mindestens 60 Minuten Pause • nach 4,5 Std. spätestens erste Pause • Mindestdauer je Pause: 15 Minuten
Bezahlter Urlaub *(§ 19 JArbSchG)*	• Alter des Jugendlichen zu Beginn des Kalenderjahres – unter 16 Jahre: 30 Werktage – unter 17 Jahre: 27 Werktage – unter 18 Jahre: 25 Werktage

Novellierung / Neufassung des Berufsbildungsgesetzes seit 2020

Wie alle anderen Gesetzestexte auch, ist das Berufsbildungsgesetz nicht statisch, also unveränderbar, sondern wird in unregelmäßigen Abständen geändert. Die Änderungen von Gesetzen (der Prozess hierzu wird auch „Novellierung“ genannt) sind häufig notwendig, um gesellschaftlichen oder technischen Änderungen Rechnung zu tragen. Die Änderung des Berufsbildungsgesetzes zu Beginn des Jahres 2020 hatte vor allem das Ziel, die Attraktivität der Beruflichen Bildung zu steigern.

Im Folgenden werden die für die Duale Ausbildung wichtigsten Änderungen kurz zusammengefasst:

Freistellung vor und nach der Berufsschule nach § 15 BBiG

Die bisherigen Regelungen im BBiG und im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) führten zu einer unterschiedlichen Behandlung jugendlicher und erwachsener Auszubildender hinsichtlich der Freistellung für und der Anrechnung von Berufsschul- und Prüfungszeiten. Seit dem 01. 01 2020 werden erwachsene Auszubildende diesbezüglich nun mit jugendlichen Auszubildenden gleichgestellt. Dies bedeutet - neu - für erwachsene Auszubildende:

- Einmal in der Woche die Freistellung für einen ganzen Berufsschultag, wenn dieser mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten beinhaltet; an diesem Tag erfolgt dann keine Rückkehr mehr in den Betrieb. Bei der Anrechnung dieses Berufsschultages auf die Ausbildungszeit wird die durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit berücksichtigt.
- Bei einem weiteren Berufsschultag in der gleichen Woche erfolgt eine Freistellung für den Berufsschulunterricht unter Anrechnung der Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der Pausen auf die Arbeitszeit. Hier kann eine Rückkehr in den Betrieb erforderlich werden.
- Eine Freistellung erfolgt auch in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens 5 Tagen. Angerechnet wird hier die durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit.
- Schließlich besteht ein Anspruch auf Freistellung für den der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangehenden Arbeitstag. Auch hier wird die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit angerechnet.

Mindestausbildungsvergütung laut §17 BBiG

Die neue Mindestausbildungsvergütung gilt erstmals für Ausbildungsverhältnisse mit Vertragsabschluss ab dem 1. Januar 2020. Die Höhe ist geregelt bis zum Jahr 2023. Danach passt sich ihre Höhe ab 2024 jährlich an die durchschnittliche Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen an. Die Ausbildungsvergütung hängt davon ab, in welchem Kalenderjahr die Ausbildung beginnt.

Folgende Ausbildungsvergütungen gelten ab 2020:

Jahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
2020	515,00	608,00	695,00	721,00
2021	550,00	649,00	743,00	770,00
2022	585,00	690,00	790,00	819,00
2023	620,00	731,00	837,00	868,00

Wichtig: Wenn der Arbeitgeber tarifgebunden ist, gilt die tarifvertraglich[1] festgesetzte Höhe der Ausbildungsvergütung. Tarifverträge haben Vorrang vor der Mindestausbildungsvergütung. Ist der Ausbildungsbetrieb nicht tarifgebunden, darf er den branchenüblichen Tarif um höchstens 20 Prozent unterschreiten, jedoch nicht unter die Mindestausbildungsvergütung.

Darüber hinaus gab es noch weitere Änderungen, die im Folgenden kurz aufgezählt werden:

- Die Möglichkeit zur Berufsausbildung in Teilzeit wird erweitert.
- Einführung der Abschlussbezeichnungen „Bachelor Professional“ und „Master Professional“.
- Verbesserte Durchlässigkeit innerhalb der beruflichen Bildung, z. B. wird bei so genannten mehrstufigen Ausbildungsberufen die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer vereinfacht.
- Fachliteratur gehört, wie Werkzeuge und Werkstoffe, zu den Ausbildungsmitteln, die der Ausbildungsbetrieb dem Auszubildenden kostenlos zur Verfügung stellen muss. Schulbücher für den Berufsschulunterricht gehören allerdings ausdrücklich nicht dazu. Diese fallen allerdings in Bremen unter die Lehrmittelfreiheit und müssen (bei korrekter Behandlung) eh nicht bezahlt werden.

Weitere Infos zu der Novellierung des BBiG findet man auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:
https://www.bmbf.de/de/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig-10024.html

Link in QR-Form:

[1] Das Thema Tarifvertrag / Tarifverhandlungen wird im Laufe des ersten Lehrjahres noch ausführlich im Politikunterricht behandelt.

Aufgaben:

1. Lesen Sie den Text „Betrieb und Schule –die Lernorte in der dualen Ausbildung“ gründlich durch und erklären Sie, was das Ziel der dualen Berufsausbildung ist.
2. Überlegen Sie sich, welche Vor- und Nachteile die duale Ausbildung für Unternehmen einerseits, für Auszubildende andererseits hat.
3. Füllen Sie mit Hilfe des Auszugs aus dem Berufsbildungsgesetz das Schaubild zum Ausbildungsvertrag auf der folgenden Seite aus.
4. Nennen Sie mindestens…
   a. Acht Rechte einer / eines Auszubildenden.
   b. Acht Pflichten einer / eines Auszubildenden

   Nutzen Sie als Quelle den Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz sowie ergänzend die Broschüre „Ausbildung und Beruf“.
5. Rechte und Pflichten in der Ausbildung / Berufsbildungsgesetz
   - Bewerten Sie jeweils in Partnerarbeit die einzelnen Fälle mit Hilfe des Gesetzestextes.
   - Nennen Sie jeweils die dazugehörigen Paragraphen aus dem Berufsbildungsgesetz.

a) Onno wurde aufgefordert das Büro zu saugen, da die Putzkräfte dies nicht ordentlich täten.

b) Gero wollte sein Berichtsheft während der Arbeit schreiben. Dies ist ihm untersagt worden. Er solle es Zuhause machen.

c) Sonja wies man daraufhin, dass sie ordentlich mit dem Computer umgehen solle. Die Tastatur würde ihren harten Anschlag nicht vertragen.

d) Johannes wurde in die Bearbeitung einfacher Angebotsvergleiche eingewiesen. Er findet die Ablage in den Akten zu umständlich und macht es anders.

e) Rieke findet die Berufsschule völlig überflüssig, denn sie hat Abitur.

f) Hilda findet das Rauchverbot nicht gut und raucht trotzdem am Arbeitsplatz.

g) Onno findet es daneben, dass ihm sein Ausbilder immer Arbeiten gäbe, die er noch gar nicht könne, weil er noch nie eingewiesen worden wäre.

h) Gero war bereits mehrmals krank. Beim ersten Mal ist er einfach nicht zur Arbeit gegangen. Er verstand nicht, warum die Verwaltung nicht begeistert von seinem Verhalten war.

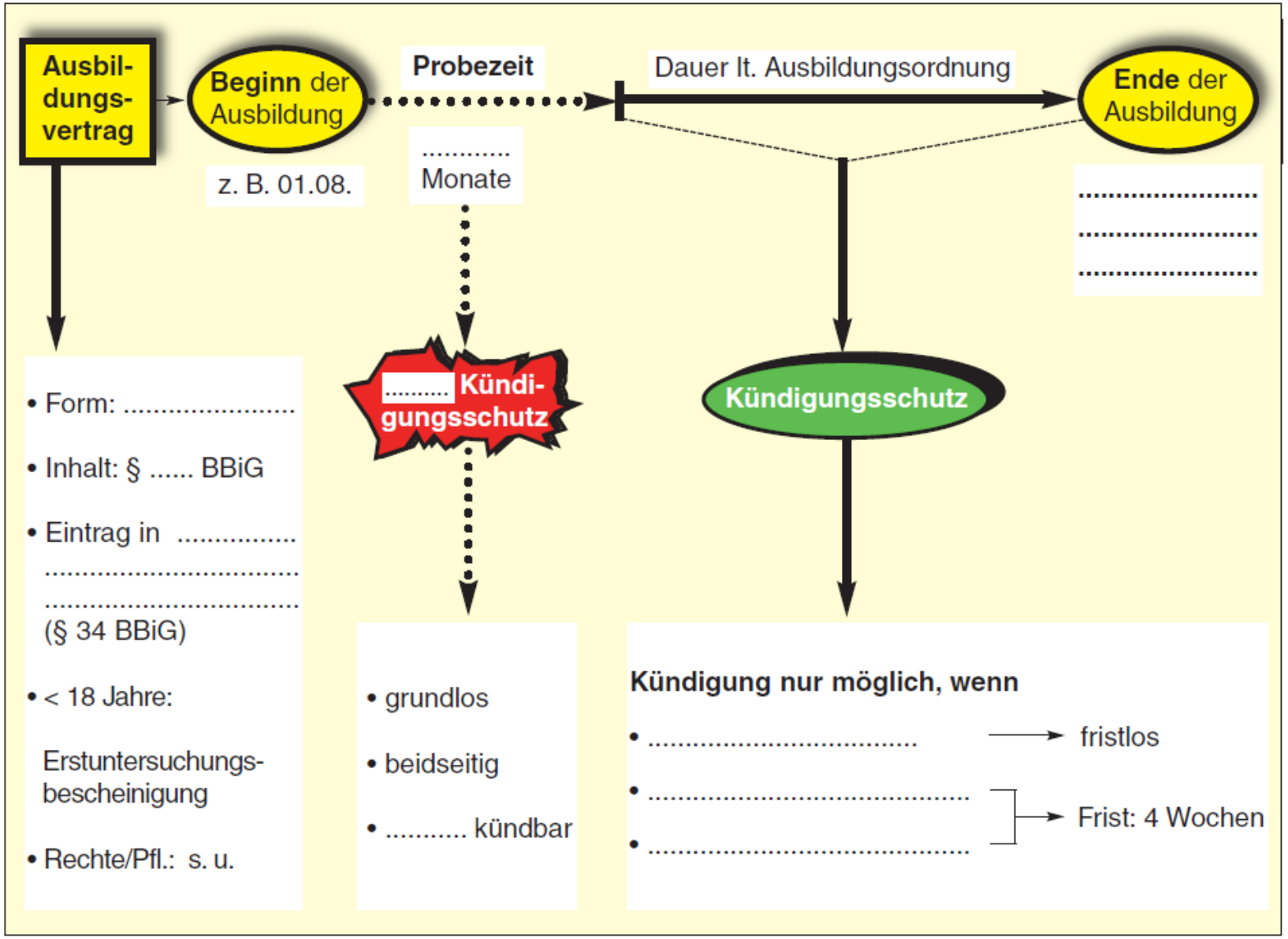
i) Sonja sollte in der Produktion beim Nähen der Taschen aushelfen, weil sie berichtet hatte, dass sie sehr gut nähen könne.

j) Rieke ist zurzeit im Vorzimmer von Frau Sommer eingesetzt. Heute sollte sie für einen Gast von Frau Sommer den Kaffee kochen.

k) Hilda wundert sich, dass sie im ersten Ausbildungsjahr genauso viel verdient wie Johannes im dritten Ausbildungsjahr.

l) Johannes berichtet, dass er seinen Freunden über die Kalkulation einzelner LKW-Ladungen erzählt habe und diese sich über die Gewinnspanne aufgeregt hätten.

m) Nicolai hat am Dienstag und Donnerstag jeweils sechs Stunden Unterricht in der Berufsschule und muss an beiden Tagen danach noch im Betrieb arbeiten.


Ausbil-dungs-vertrag
Beginn der Ausbildung
z. B. 01.08.
Probezeit
..... Monate
Dauer lt. Ausbildungsordnung
Ende der Ausbildung
.....
.....
.....
• Form: .....
• Inhalt: § ..... BBiG
• Eintrag in .....
.....
.....
(§ 34 BBiG)
• < 18 Jahre:
Erstuntersuchungs-bescheinigung
• Rechte/Pfl.: s. u.
..... Kündi-gungsschutz
• grundlos
• beidseitig
• ..... kündbar
Kündigungsschutz
Kündigung nur möglich, wenn
• ..... → fristlos
• .....
• ..... → Frist: 4 Wochen

6. Kündigung und Beendigung des Ausbildungsverhältnisses.
Beurteilen Sie die folgenden Sachverhalte anhand der Auszüge aus dem Berufsbildungsgesetz §§ 20 – 22:

a) Die Auszubildende Anja Suling befindet sich kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Der schriftliche Teil erfolgt am 31. März, die praktische Prüfung am 15. Juni. Ihr Ausbildungsvertrag geht bis zum 31. Juli des gleichen Jahres. Nach der Ausbildung kann Anja Suling leider nicht von der Birgit Sommer KG übernommen werden. Anja Suling möchte trotz bestandener Prüfung bis zum 31. Juli als Auszubildende in der Birgit Sommer KG arbeiten.

b) Die Birgit Sommer KG stellt den Auszubildenden Manfred Baumbach am 1. August ein. Am 15. November desselben Jahres kündigt der Auszubildende wieder, um seine Ausbildung bei einem Konkurrenzunternehmen fortzusetzen, da ihm dort ein kostenloser Firmenwagen angeboten wird.

c) Am 4. August kündigt die Birgit Sommer KG einem Auszubildenden, der am 1. August eingestellt wurde, fristlos, weil das Unternehmen ihn für ungeeignet hält.



7. Füllen Sie mit Hilfe des **Jugendarbeitsschutzgesetzes** (Abk. JArbSchG - zu finden in der Broschüre „Ausbildung und Beruf“ sowie im Auszug aus dem Sktript) die folgenden Schaubilder aus.

Arbeitszeiten:

Die Regelungen zur Arbeitszeit sind in §_____ zu finden.

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren dürfen nicht länger als_____ Stunden in der Woche und _____ Stunden am Tag arbeiten. Um an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit zu verkürzen, dürfen Jugendliche bis zu _____ Stunden am Tag arbeiten.



§

JArbSchG

Pausenregelung:

Die Regelungen zu den Ruhepausen sind in §_____ zu finden.

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren müssen mindestens_____ Minuten Pause bei einer Arbeitszeit von mehr als _____ bis zu sechs Stunden haben und insgesamt_____ Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als_____.
Keine Pause darf unter_____ betragen.

Fünf-Tage-Woche:

Die Regelungen zur Verteilung der Arbeitszeit innerhalb einer Arbeitswoche sind in den §§_____, _____ und _____ zu finden.

Grundsätzlich dürfen Jugendliche nur von _____ bis _____ beschäftigt werden. Es gilt die____ -Tage-Woche. An _____ und _____ dürfen Jugendliche nicht arbeiten. Ausnahmen gibt es beispielsweise in _____ und _____. Die Ruhetage innerhalb einer Woche sollten möglichst _____.

8. Jugendarbeitschutzgesetz (JArbSchG)

Anita, 17 Jahre, ist bei der Maschinenfabrik Heinrich Fröhlich KG Auszubildende zur Bürokauffrau.

Sie befindet sich im 2. Ausbildungsjahr. Jede Woche trifft sie in der großen Pause in der Berufsschule ihre Freundin Deborah, 18 Jahre, die sich bereits im 3. Ausbildungsjahr befindet und eine Ausbildung zur Industriekauffrau macht. Heute unterhalten sie sich ganz angeregt über das Jugendarbeitsschutzgesetz. Anita schildert ihrer Freundin verschiedene Situationen, die sie selbst in ihrem Ausbildungsbetrieb betreffen bzw. dort vorgefallen sind. Anita ist sich nicht sicher ob ihr Chef, Herr Fröhlich, immer Recht hat. Ihre Freundin möchte ihr helfen diese Rechtsfragen zu klären und macht ihr den Vorschlag, sich nach der Schule im Cafe „Kolibri" zu treffen, um ausführlich darüber zu reden. Anita ist damit einverstanden. Nach der Schule setzen sie sich bei einer Tasse Kaffee mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz auseinander, um dort eine eindeutige Antwort auf Anitas Fragen zu finden. Machen Sie es den beiden Freundinnen nach und unterbreiten Sie ebenfalls mit Hilfe des Jugendarbeitsschutzgesetzes einen Lösungsvorschlag. Ergänzen Sie hierzu die Arbeitsvorlage.

Nutzen Sie auch hier als Quelle den Auszug aus dem Berufsbildungsgesetz sowie ergänzend die Broschüre „Ausbildung und Beruf“ oder auch den Gesetzestext im Internet.

Vorkommnisse im Ausbildungsbetrieb / Rechtsfragen	**JArbSchG**			**Begründung**
	Verstoß		**§**	
	Ja	**nein**		
Wegen der guten Auftragslage muss Anita neuerdings täglich neun Stunden arbeiten.				
Kürzlich fiel der Berufsschulunterricht nach der 4. Stunde aus. Anstatt in den Betrieb ging Anita nach Hause und ist der Ansicht, dass sie sich korrekt verhalten hat, weil sie ja nicht für den Unterrichtsausfall verantwortlich ist. Am darauffolgenden Tag erhielt Anita von ihrem Chef eine Standpauke mit dem Hinweis, zukünftig in diesen Fällen im Betrieb zur Arbeit zu erscheinen.				
Anita arbeitet täglich von 7.30 bis 16.00 Uhr. Als einzige Pause steht ihr eine Mittagspause von 12.00 bis 12.45 Uhr zu.				
Weil mehrere Angestellte in der Versandabteilung erkrankt sind, darf Anita auf Anweisung ihres Chefs bis Berufsschule auf weiteres die Berufsschule nicht besuchen.				

Auf Wunsch erhielt Anita den Arbeitstag vor der Zwischenprüfung ist Zwischenprüfung zum Lernen frei. Ihr Chef hat ihr dafür einen Urlaubstag verrechnet.				
Anitas Chef ordnet wegen des bevorstehenden Betriebsurlaubes für alle Mitarbeiter - auch für die Auszubildenden Samstagsarbeit an, um die Aufträge fristgerecht erledigen zu können. Anita ist darüber nicht begeistert. Andererseits überlegt sie, mit der Zusatzvergütung ihren Sommerurlaub zu finanzieren.				
Bei der Inventur musste Anita bis 23.00 Uhr arbeiten.				
Die Auszubildende Kathrin, 16 Jahre alt, musste sich keiner ärztlichen Untersuchung unterziehen, da ihr Vater Arzt ist. Anita versteht dies nicht, weil bei ihr die Untersuchung ausdrücklich angeordnet wurde.				
Um Kosten zu sparen, möchte Anitas Chef die Ausbildungsvergütung um die Berufsschulzeit kürzen, weil den Berufsschulbesuch sie in dieser Zeit keine betriebliche Leistung erbringe.				
Ein 17-jähriger Freund aus Anitas Schulzeit macht eine Ausbildung zum Koch und erzählt ihr von seiner letzten Schicht, die ganze 10,5 Stunden dauerte. Anita ist der Meinung, das sei nicht erlaubt.				